

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018-65	처분요구일자	2018.11.16
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○○○○○○○○(주)		
제 목	규정 제정 및 업무 절차 정립 필요		

지 적 내 용

인천국제공항공사가 예산 전액을 출자하여 설립된 ○○○○○○○○○(주)는 기관 운영의 공정성과 투명성을 제고하여야 하며, 국민권익위원회 의결(의안번호 제2013-424호, 2013.11.18 “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”)에 의거하여 내부 규정의 객관성 및 예산·회계 집행의 투명성을 확보하여야 한다.

1. 계약관리 관련

국민권익위원회 의결에 따르면 공공기관 등의 출자·출연 등으로 설립된 자회사의 내부 규정 중 계약 등 중요 규정은 모기관의 규정을 우선 준용하되, 기관사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비하도록 요구하고 있다.

따라서 ○○○○○○○○○(주)는 공사/용역/물자구매와 관련한 계약 업무 수행에 필요한 표준 지침을 수립하여 계약발주계획수립, 발주관리, 계약관리 등 일련의 계약관리업무를 체계적으로 수행하는 것이 필요하다.

그러나 감사기간동안 계약 업무 수행체계를 점검한 결과 계약 관련 기준과 절차를 마련하지 아니하고 내부 방침으로 물품 구매 업무를 수행하고 있었으며, 【㉠㉠】과 같이 납품 업체 선정을 자의적으로 운영한 사례가 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 객관적인 평가기준 없이 상대적 고가제품을 구매하거나, 중소기업 구매대상 물품을 대기업 제품으로 구매하고, MRO(Maintenance Repair Operation : 기업에서 제품 생산과 직접 관련된 원자재를 제외한 소모성 자재) 계약을 통해 가전제품을 구매하는 등 계약업무의 적정성 및 예산집행의 효율성을 확보하지 못하는 결과를 초래하게 되었다.

2. 윤리규정(임직원 행동강령) 관련

○○○○○○○○(주)는 2017.9.13. 설립된 이후, 2018.9.1. 현재까지 150명의 신규 직원과 14개 분야 1,651명의 인천공항 협력사 전환직원으로 구성되어 있고, 직원의 복무와 관련하여 『인사규정』 제4장(복무)¹⁾ 및 『취업규칙』 제3장(복무)에 준수 의무사항을 규정하고 있다.

그런데, 신규직원 150명이 총 31차에 걸쳐서 채용되었고 협력사 전환 직원의 경우 기존 조직 특성 및 문화가 상이한 협력사 14개 분야 1,651명이 총 14차에 걸쳐 전환되어 그 어느 때보다 근무기강 확립이 중요한 회사설립 초기임을 감안 할 때, 현재 제정·운영 중인 『인사규정』과 『취업규칙』에 명시된 복무 관련규정은 그 구체성이 매우 미흡할 뿐만 아니라 임원에 대한 관련 규정은 아직까지도 제정 되지 못하였다.

이런 사유로 소속 직원들의 모범이 되어야 할 관리자가 업무용 차량을 자신의 출·퇴근에 이용하거나 위탁용역 과업수행용 차량을 현장관리자 또는 직원의 출·퇴근에 사용하는 등 공용재산의 사적사용 사례들이 확인되었고, 정규 일과시간에 충분히 수행할 수 있는 ‘업무용 PC 프로그램 설치’ 등의 불요불급한 일상적인 업무를 성수기 등 예외적으로 발생하는 긴급업무에 한해 최소한의 범위 내에서 시행해야 하는 휴일 또는 시간외 근무를 통해 수행함으로써 비상대근비가 관련기준과는 달리 과도하게 수령되는 등 예산 집행의 적정성 결여 및 남용 사례들도 확인되어 안일한 근무 행태들이 여전히 존재하고 있음이 드러났다.

1) 『인사규정』 제4장 복무 : 제26조(성실의 의무), 제27조(복종의 의무), 제28조(직장이탈 금지), 제29조(비밀의 엄수), 제30조(품위유지의 의무), 제31조(청렴의 의무), 제32조(영리업무 및 겸업금지), 제33조(손해의 배상) 및 제34조(기타 복무에 관한 사항)

따라서 ‘공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고’를 위해 모 기관 규정을 우선 준용하되 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부규정을 정비하도록 하는 국민권익위원회의 권고²⁾에 의거, 공사의 『윤리규정(임직원 행동강령)』을 준용하여 공정하고 투명한 윤리문화 정착, 부패방지와 깨끗한 근무환경 조성을 위해 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치 판단의 기준을 포함하는 자체 『윤리규정(임직원 행동강령)』을 제정함은 물론 해당 규정에 대한 소속 직원의 준수 여부가 지속적으로 점검될 수 있도록 감사(청렴·반부패) 업무 담당자를 지정할 필요성이 매우 크다.

3. 징계처리 관련

○○○○○○○○(주)는 『취업규칙』 제10장(징계) 및 『인사규정』 제6장(징계)에 직원의 징계처리와 관련한 사항들을 규정하고 있다.

그런데, 직원의 징계처리와 관련하여 『인사규정』에서는 징계의 사유와 종류, 징계처분의 면제 또는 감경, 징계사유의 시효 등에 대해서 원론적으로 명시하고 있고, 『취업규칙』 제10장³⁾에서는 징계처리 절차에 대해서만 규정되어 있고, 징계양정 기준은 누락되어 있으며 징계처리 절차의 구체성도 미흡하게 규정되었다.

이런 사유로 2018.1월부터 2018.9월 현재까지 총 9명의 소속 직원에 대하여 아래 【㉠㉠】와 같이 징계처분 등을 결정함에 있어 『취업규칙』에 의거하여 인사(징계)위원회를 개최하여 징계처분 등을 최종 결정하였으나, 징계처분 수준을 결정하기 위한 징계양정 기준도 없이 인사위원회 위원들 간의 논의를 통해서만 결정되어 징계처분 결과의 공정성을 확보하지 못하는 결과를 초래하였다.

따라서 ‘공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고’를 위해 모 기관 규정을 우선 준용하되 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등의 내부규정을

2) 『국민권익위원회 의결』 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고)

3) 『취업규칙』 제10장 징계 : 제73조(징계), 제74조(징계의 종류), 제75조(징계심의), 제76조(심문·조사와 진술권), 제77조(징계결과 통보), 제78조(재심절차), 제79조(배상과의 관계)

정비하도록 하는 국민권익위원회의 권고에 따라서, 공사의 『인사규정』 및 『인사규정 시행세칙』을 준용하여 징계처분 결과의 공정성 확보를 위해 징계양정 기준을 추가하고 징계처리 절차의 객관성 제고를 위해 절차의 구체성도 보완할 필요성이 있다.

4. 민원처리 기준 관련

○○○○○○○○(주)는 2018.9월 현재 공사로부터 총 15개 분야의 용역을 위탁받아 공항 운영 및 공항시설 유지관리 등의 과업을 수행하고 있다.

그런데, 이러한 위탁용역 과업 중에서 T2 △△△△△ 운영, T2 △△△△ 운영, △△△△△△△△ 운영, △△△△△△(△△△) △△△△△△용역, T1/탑승동 ▶▶▶ 등의 경우 여객 및 상주직원 등 공항이용객과의 대면 업무처리가 빈번하여, 과업수행 시 세계 최고수준의 서비스를 기대하는 공항이용객 관련 민원이 발생할 확률이 필연적으로 매우 높아 이에 상응하는 전사적이고 일원화된 민원처리 규정 또는 매뉴얼, 내부 보고체계 및 대응 방안 등을 수립하여야 한다.

그런데 ○○○○○○○○○(주)는 민원처리 규정 또는 매뉴얼, 신속하고 원만한 해결을 위한 내부 보고체계 및 대응방안 등 전사적인 민원처리 프로세스를 수립하지 않았고, 아래 【㉠㉠】에서와 같이 어떠한 위탁용역 분야도 자체적인 민원처리 절차를 보유하고 있지 않으며 일부 용역에 한하여 인천공항 협력사 당시 불만족 고객 응대 매뉴얼을 활용하고 있는 것으로 나타났다.

또한, 지난 2018.7.22. 발생한 ○○○○ ○○ 직원과 △△△ 직원과의 ◇◇◇◇ ◆◆◆◆ 및 □□과 관련된 국민신문고 민원의 경우에도 해당용역 현장 관리자들의 여러 차례에 걸친 방문 사과의 노력에도 불구하고 전사 차원의 적극적인 대응이 미흡하여, 결과적으로 민원인이 ▲▲▲▲▲에 ☆☆☆☆☆장을 제출함에 따라서 2018.7.26. ▲▲▲▲▲의 조사를 받게 되었고 2018.9.18. △△△△△△△으로 송치되는 결과를 초래하였다.

따라서 ‘공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고’를 위해 모 기관 규정을 우선 준용하되 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등의 내부규정을 정비하도록 하는 국민권익위원회 권고에 따라서, 공사의 『민원처리규정』을 준용하여 신속하고 원만한 민원처리를 위해 전사적이고 일원화된 민원처리 절차, 내부 보고체계 및 대응방안 등 민원처리 프로세스를 수립·시행할 필요성이 있다.

관계기관(부서) 의견

○○○○○○○○○○(주)는 감사결과를 수용하면서도, 회사 설립 초기 업무 절차 및 체계의 미비에 기인한 것으로 2018년도 반부패 추진계획의 일환으로 『윤리규정』(임직원 행동강령)을 제정하고, 징계양정기준 수립 및 징계처리 프로세스를 세부적으로 보완할 예정이라는 의견을 제시하였다.

또한 현재의 기관 특성상 『민원처리에 관한 법률』상의 기관에 해당되지 않아 관련법에 근거한 『민원처리규정』은 추후 공공기관으로 지정 시 제정 예정이며, 규정제정 전 공항 운영 및 시설 유지관리 현장 민원을 전사적인 차원에서 체계적·효율적으로 관리하기 위한 민원응대매뉴얼을 제정할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ○○○○○○○○○(주) 사장은 계약관리 업무의 적정성과 예산집행의 효율성 확보가 가능하도록 자체 계약관련 기준을 마련하시기 바랍니다. (개 선)

② ○○○○○○○○○(주) 사장은 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치 판단 기준을 포함하는 자체 『윤리규정』을 제정하고, 감사(청렴·반부패) 업무 담당자를 지정하여 규정준수 여부를 지속적으로 점검하시기 바랍니다. (개 선)

③ ○○○○○○○○○(주) 사장은 징계처분 결과의 공정성을 확보하기 위하여 관련 규정에 징계양정 기준을 추가하시고, 징계처리 절차의 객관성을 향상시키기 위한 징계처리 세부 절차를 개선하시기 바랍니다. (개 선)

④ ○○○○○○○○○(주) 사장은 신속하고 원만한 민원 처리를 위하여 전사적이고 일원화된 민원처리 절차, 내부 보고체계 및 대응방안 등 민원처리 프로세스를 수립하여 시행하시기 바랍니다. (개 선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략